

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7540/2538

บริษัท สามัคคี ประกันภัย จำกัด
บริษัท อัลลิเมเต็ด เอ็กซ์เพรส กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 229

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535 ว่าโจทก์ทิ้งฟ้องจำหน่ายคดี วันที่ 6 มีนาคม 2535 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดี เพราะโจทก์ไม่ได้ตั้งใจฟ้อง ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งคำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 ว่า เมื่อโจทก์ได้ลงชื่อในท้ายคำร้องทราบคำสั่งศาลชั้นต้นในวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถือว่าโจทก์ได้ทราบคำสั่งของศาลในวันนั้นแล้วให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 ดังนั้นก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์นั้นศาลชั้นต้นมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวเสียได้หากมีเหตุผลสมควร กรณีจึงต้องถือว่ากำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2535 อันเป็นวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 8 เมษายน 2535 จึงไม่พ้นกำหนด 1 เดือนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและนัดสืบพยานโจทก์โดยให้โจทก์เป็นผู้นำส่งหมายแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ 1 และทนายจำเลยที่ 2 ทราบภายใน 7 วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งฟ้อง ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าโจทก์วางเงินค่าธรรมเนียมการนำส่งหมายแก่จำเลยที่ 2 ถือได้ว่าเป็นการวางเงินค่าธรรมเนียมการนำส่งหมายแก่ทนายจำเลยที่ 2 ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วการที่เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีรายงานต่อศาลชั้นต้นว่าโจทก์หรือผู้แทน

โจทก์ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายซึ่งหมายถึงค่าธรรมเนียมการส่งหมาย
แก่จำเลยที่ 2 จึงเป็นรายงานที่ไม่ถูกต้อง กรณียังไม่อาจถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่
ดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องให้
จำหน่ายคดีโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายจำนวน
1,597,912 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระ
เสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การแล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยื่นคำให้การภายใน
กำหนด โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและดำเนินคดี
ต่อไปศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและนัดสืบพยานโจทก์
โดยให้โจทก์เป็นผู้นำส่งหมายแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ 1 และทนายจำเลยที่ 2 ทราบ
ภายใน 7 วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งฟ้อง

ต่อมาพนักงานเดินหมายได้ส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยวิธี
ปิดหมายแล้ว ส่วนจำเลยที่ 2 นั้นเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีรายงานต่อศาลชั้นต้นลงวัน
ที่ 27 มกราคม 2535 ว่า ล่วงเลยกำหนดการนำส่งหมายแล้ว โจทก์หรือผู้แทนโจทก์
ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535 ว่า
ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

วันที่ 6 มีนาคม 2535 โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์มิได้ตั้งใจฟ้องที่จะไม่วางเงิน
ค่านำส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่ทนายจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2535 ว่า เมื่อโจทก์ได้ลงชื่อไว้ท้ายคำร้องที่ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1

ขาดนัดยื่นคำให้การว่าโจทก์รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว ถือว่าโจทก์ได้
ทราบคำสั่งของศาลในวันนั้นแล้วให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาข้อแรกว่าอุทธรณ์ของโจทก์ยังไม่พ้นกำหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมายนั้นคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม
2535ว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2535 โจทก์ยื่น
คำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะโจทก์ไม่ได้ตั้งใจฟ้อง ศาล
ชั้นต้นได้มีคำสั่งคำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 ว่าเมื่อโจทก์ได้ลงชื่อใน
ท้ายคำร้องทราบคำสั่งศาลชั้นต้นในวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ถือว่าโจทก์ได้ทราบคำสั่ง
ของศาลในวันนั้นแล้ว ให้ยกคำร้องโจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดี
เฉพาะจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535ศาลฎีกาเห็นว่า ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำ
สั่งยกคำร้องของโจทก์นั้น ศาลชั้นต้นมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวเสีย
ได้หากมีเหตุผลสมควร ดังนั้น กรณีจึงต้องถือว่ากำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่ง
จำหน่ายคดีต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2535 อันเป็นวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ให้ยกคำร้องของโจทก์ เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 8 เมษายน 2535 จึงไม่พ้น
กำหนด 1 เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229ที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่าอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ที่ยื่นพ้นกำหนด 1 เดือน และไม่รับ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และศาลฎีกาเห็นสมควร
วินิจฉัยฎีกาของโจทก์ต่อไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีกที่
โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้ตั้งใจฟ้อง และคำสั่งยกคำร้องของศาลชั้นต้นไม่ชอบ นั้น

พิจารณาแล้ว ได้ความว่าเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขอให้สืบพยานโจทก์ต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันนั้นว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การนัดสืบพยานโจทก์ หมายแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ 1 และทนายจำเลยที่ 2 ทราบให้โจทก์นำส่งหมายมาก่อน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งฟ้อง วันที่ 9 มกราคม 2535 โจทก์ได้วางเงินค่านำหมายแก่เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีเพื่อจัดการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2535 มีการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์แก่จำเลยที่ 1 แล้วโดยวิธีปิดหมาย ต่อมาวันที่ 27 มกราคม 2535 เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีรายงานต่อศาลชั้นต้นว่าล่วงเลยกำหนดการนำส่งหมายแล้วโจทก์หรือผู้แทนโจทก์ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งวันรุ่งขึ้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ดังนี้ เห็นว่าเมื่อปรากฏว่าโจทก์วางเงินค่าธรรมเนียมการนำส่งหมายแก่จำเลยที่ 2 ถือได้ว่าเป็นการวางเงินค่าธรรมเนียมการนำส่งหมายแก่ทนายจำเลยที่ 2 ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วการที่เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีรายงานต่อศาลชั้นต้นว่าโจทก์หรือผู้แทนโจทก์ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายซึ่งหมายถึงค่าธรรมเนียมการส่งหมายแก่จำเลยที่ 2 จึงเป็นรายงานที่ไม่ถูกต้อง กรณียังไม่อาจถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา

พิพากษากลับ ให้โจทก์จัดการนำส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยที่ 2 ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ต่อไป

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแถม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ